清城横荷“2·15”一般道路交通事故调查报告

清城区人民政府事故调查组

2025 年 4 月

目 录

一、基本情况.....- 1 -

（一）事故车辆情况.....- 1 -

（二）涉事人员情况.....- 2 -

二、事发道路环境及车辆检验鉴定情况.....- 2 -

（一）事故现场道路情况.....- 2 -

（二）事故车辆检验鉴定情况.....- 3 -

三、事故发生经过及应急处置善后情况.....- 3 -

（一）事故发生经过.....- 3 -

（二）事故应急处置.....- 4 -

（三）善后处理情况.....- 4 -

四、事故原因分析及性质.....- 4 -

（一）事故原因.....- 4 -

（二）事故性质.....- 6 -

五、事故处理建议.....- 6 -

清城横荷“2·15”一般道路交通事故调查报告

2025年2月15日9时3分许，黄*轩驾驶粤RD19322号小型轿车沿清远市清城区107国道南往北方向行驶，行驶至107国道上行2432公里609米（清远市清城区横荷月岗村路口），与梁*有驾驶搭载曾*开的无号牌三轮机动车发生碰撞，事故造成梁*有受伤送院抢救无效死亡、曾*开受伤，车辆损坏的交通事故。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，清城区人民政府于2025年3月27日成立了由区应急管理局、市公安局清城分局交警大队、区交通运输局、区总工会横荷街道办等有关单位组成清城横荷“2·15”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故处理建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故车辆情况

1.粤RD19322号小型轿车品牌:威马纯电动轿车;车架号:HWM133038MW179074;发动机号:B9CB0675;强制保险单号:10440043902744270102;商业险保单号:10440043902744270101;有效期:2025年12月7日止;保险公司:中国平安财产保险股份有限公司清远市清新支公司。

2.无号牌三轮机动车所有人:梁*有,电机号:48-60V600W18112883625。

(二)涉事人员情况

1.粤RD19322号小型轿车驾驶人黄*轩,男,39岁,住址:广东省英德市黄花镇管塘村委会新岗组;驾驶证号:44188119850******3;准驾:C1E。经公安交警现场取样检测其无毒驾、酒驾行为。该车为预约出租客运。

2.无号牌三轮机动车驾驶人梁*有,男,84岁,身份证号:44012719400******7;住址:广东省清远市清城区横荷大有管理区观洲三村1号。事发时未取得机动车驾驶证驾驶无号牌三轮机动车。经公安交警现场取样检测其无酒驾行为。其本人已在事故中死亡。

3.无号牌三轮机动车搭乘人曾*开,女,77岁,身份证:44012719470******7;住址:广东省清远市清城区横荷大有管理区观洲三村1号。

二、事发道路环境及车辆检验鉴定情况

(一)事故现场道路情况

事故现场位于107国道上行2432公里609米(清远市清城区横荷月岗村路口),道路呈南北走向,有标志标线

控制，路面线性平直，沥青，晴天，路面完好，照明条件为白天。

（二）事故车辆检验鉴定情况

事故发生后，市公安清城分局交警大队委托暨南大学司法鉴定中心对涉事车辆的安全技术性能进行检验鉴定意见为:

1.粤RD19322号小型轿车制动系:符合技术要求;灯光设备:事故致左前灯组损坏，前、后灯组灯光作用正常;转向系:构件齐全，事故致左前内衬脱落、与左前轮发生干涉，转向受限;行驶系:构件齐全，事故致左前内衬脱落、与左前轮发生干涉，行驶受限。

2.无号牌三轮电动车车辆属性和安全技术性能检验鉴定:属摩托车范畴。制动系:事故致车辆前立管断损，前轮卡滞制动线路损坏，制动性能无法测试;灯光设备:事故致车辆前部损坏，线路损坏，灯光作用无法测试;转向系:事故致车辆前立管损坏、车把变形，前轮脱出、卡滞，转向性能无法测试;行驶系:事故致车辆前立管损坏、车把变形，前轮脱出、卡滞，车架变形，行驶性能无法测试。

3.粤RD19322号小型轿车事发时的行驶速度进行鉴定:82km/h-85km/h(事发路段限速80公里)。无号牌三轮电动车事:发时的行驶速度进行鉴定:10km/h-11km/h。

三、事故发生经过及应急处置善后情况

（一）事故发生经过

2025年2月15日9时3分，梁*有无证驾驶无号牌三轮机动车搭载曾*开沿107国道由南往北方向行驶，行驶至107国道（清远市清城区横荷月岗村路口）左转弯过程中，与对向行驶由黄*轩驾驶的粤RD19322号小型轿车发生碰撞，造成梁*有送院抢救无效死亡，曾连开受伤及车辆损坏。

（二）事故应急处置

2025年2月15日9时9分，清城区交警大队小市中队接警，9时16分到达事故现场后迅速开展相关工作，实行交通管制，开展现场的勘验工作，10时21分事故现场处理完毕，交通恢复正常。

事发后，清城区委、区政府高度重视，区分管领导、区应急管理局、区交通运输局等主要领导到事故现场了解情况，要求查明事故原因，妥善做好善后处理工作，做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送通畅，接报及时，响应迅速，未发生次生事故，应急处置工作及时、妥当，措施得力。

（三）善后处理情况

经市公安局清城分局交警大队调解，黄*轩赔偿死者家属丧葬费2.45万元，相关的善后赔偿事宜按照保险公司赔偿程序处理中。

四、事故原因分析及性质

（一）事故原因

根据清远市公安局清城分局交通警察大队道路交通事故认定书第4418021202500000851号：

1.黄*轩驾驶机动车超速行驶，行经人行横道未减速行驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款关于“机动车上道路行驶，不得超过限速标志部门的最高时速。在没有限速标志的路段、应当保持安全车速。”及《中华人民共和国道路交通安全法》第四十七条第一款关于“机动车行经人行横道时，应当减速行驶；遇行人正在通过人行横道，应当停车让行。”之规定，是导致此事故发生的一方过错。

2.梁*有未取得机动车驾驶证驾驶未登记的机动车、未按规定戴安全头盔及左转弯未让直行车先行，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款关于“驾驶机动车，应当依法取的驾驶证。”、第五十一条关于“机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带，摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔。”及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十二条第一款第三项关于“机动车通过没有交通信号灯控制也没有交通警察指挥的交叉路口，除应当遵守第五十一条第（二）项、第（三）项的规定外，还应当遵守下列规定：（三）转弯的机动车让直行的车辆先行”之规定，是导致此事故的另一方面过错。曾*开没有导致此事故发生的过错。

3.黄*轩承担此事故的同等责任，梁*有承担此事故的同等责任，曾*开不承担此事故的责任。

（二）事故性质

经事故调查组调查认定：粤RD19322号小型轿车驾驶人对事故负有同等责任。该起事故未达到(粤安监〔2017〕155号)通知规定的要求，属一般道路交通责任事故。

五、事故处理建议

根据广东省安全生产监督管理局、公安厅、交通运输厅、教育厅印发《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》的通知（粤安监〔2017〕155号）第五条[1]规定，粤RD19322号小型轿车不存在规定情形，不符合由同级安全生产监督管理部门牵头组成调查组开展调查的必要条件。

（一）根据《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》(粤安监〔2017〕155号)第六条[2]规定，该起事故由公安机关交通管理部门按照《中华人民共和国道路交通安全法》等有关规定调查处理。

（二）粤RD19322号小型轿车驾驶人黄*轩承担该起事故同等责任，未达到《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》(粤安监〔2017〕155号)中有关道路运输

1.《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》(粤安监〔2017〕155号)第五条(一)经营性道路运输车辆存在疲劳驾驶、货车载物超过核定载质量50%以上、载客超过额定乘员20%以上、行驶超过规定时速50%以上、驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆、违规运输危险货物危及公共安全、造成交通事故后逃逸等情形之一的。

2.《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》(粤安监〔2017〕155号)第六条经营性道路运输车辆造成1至2人死亡且可能对事故发生负同等以上责任、但经公安机关交通管理部门初步认不存在本工作指引第五条规定情形之一的一般道路交通事故，以及经营性道路运输车辆未造成人员死亡、仅造成人员受伤且可能对事故发生负同等以上责任的一般道路交通事故，经负责事故调查的人民政府授权、委托，同级公安机关交通管理部门按照有关规定参照本工作指引牵头组织事故调查。
非生产经营性道路交通事故，由公安机关交通管理部门按照《道路交通安全法》等规定调查处理。

车辆应承担同等及以上责任的开展调查必要条件，建议解散就此案已成立的事故调查组。